

1502411-55.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2348641/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22099723 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 4037/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2348641 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: (15) 2102-8368, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502411-55.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2348641/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22099723 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 4037/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2348641 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 4037/21/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/09/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 15 de setembro de 2022, nesta cidade e comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, através das estações de trabalho, em ambiente virtual (videoconferência), à hora designada, na presença do MM. Juiz de Direito, Exmo. Sr. Dr. CÉSAR LUIS DE SOUZA PEREIRA, comigo escrevente de seu cargo ao final nomeado e assinado, compareceram o Promotor de Justiça, Dr. WELLINGTON DOS SANTOS VELOSO, o réu LEANDRO DOS SANTOS; o Defensor, Dr. ADILSON HERMINIO ANDREOTTI; e as testemunhas de acusação Fabio Augusto Penha e Michael Douglas Ribeiro Mendes.

Antes de iniciada a audiência, o Defensor, entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Após, ratificou a concordância com a realização da audiência em ambiente virtual. A seguir, com as formalidades

legais e com a anuência das partes, foram inquiridas as testemunhas de acusação presentes e o réu interrogado, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: dou por encerrada a instrução e determino que se procedam aos debates orais. Em seguida, as partes manifestaram-se, oralmente, postulando o representante do Ministério Público pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, a aplicação do parágrafo quarto, do artigo 33, no caso de eventual condenação, a redução máxima da pena e a substituição por restritiva de direitos. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença. Vistos. LEANDRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta de 12h55min, na rua Benedito de Oliveira Souza, na altura do numeral 147, Jardim Eugenio Silvano, neste município e comarca de Sorocaba, guardava e trazia consigo drogas consistentes em 16 (dezesseis) porções contendo 46,80g (quarenta e seis gramas e oitenta centigramas) de tetrahidrocannabinol (THC), denominada "maconha", 89 (oitenta e nove) microtubos plásticos contendo 10,31g (dez gramas e trinta e um centigramas) de cocaína; 11 (onze) microtubos plásticos contendo 3,66g (três gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína sob a forma de "crack"; 04 (quatro) porções contendo 0,60g (sessenta centigramas) de cocaína sob a forma de "crack"; e 02 (duas) porções contendo 0,22g (vinte e dois centigramas) de tetrahidrocannabinol (THC), denominada "maconha", para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado o réu, apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2022. O réu foi devidamente citado e, nesta audiência, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado ao final. Em debates orais, as partes se manifestaram, nesta data, conforme mídia constante nos autos. É o relatório. Decido. A ação penal é procedente. A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 20/23. A autoria também é certa. O réu, ao ser interrogado em juízo, negou a imputação, dizendo que apenas portava algumas porções de droga, destinadas ao seu próprio consumo. A sua versão, porém, restou isolada nos autos e não merece acolhimento. Os policiais militares Fabio Augusto Penha e Michael Douglas Ribeiro Mendes, hoje ouvidos, de forma segura e harmônica, disseram que, realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas quando visualizaram o acusado mexendo em algo. Ao notar a aproximação dos policiais, levantou-se e passou a caminhar. Leandro foi abordado e, em revista pessoal, em uma pochete que trazia em sua cintura, localizaram 02 (duas) porções de Maconha, 04 (quatro) "pedrinhas" de Crack, 03 (três) microtubos plásticos de Crack", 02 (dois) invólucros maconha, 09 (nove) microtubos de cocaína, além de R\$41,50 em dinheiro. No local em que, inicialmente, foi visto sentado, mexendo em algo, foi localizada uma sacola contendo mais 08 (oito) microtubos pedrinhas de Crack, 80 (oitenta) microtubos de cocaína e 14 (quatorze) porções de maconha. Indagado a respeito, Leandro negou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como que estivesse traficando. Importante ressaltar que nada foi produzido, no sentido de que os policiais tivessem qualquer interesse particular na diligência, ou que pretendessem prejudicar o réu de forma gratuita. As circunstâncias da prisão e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas evidenciam a destinação para o tráfico, de modo que o réu deve ser condenado nos termos da denúncia. Passo a dosar as penas. Atento à diretriz do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário e menor de 21 anos, razão pela qual a sua pena-base fica estabelecida no mínimo legal de 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa, de menor valor. Presentes os requisitos do parágrafo 4º, do artigo 33, e levando-se em conta que as circunstâncias judiciais são favoráveis, reduzo a pena em dois terços, totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de menor valor. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de

serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo prazo da pena substituída na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções; e multa, fixada em 10 (dez) diárias, de menor valor. Caso o benefício seja revogado, iniciará o cumprimento da pena no regime aberto. Poderá, caso queira, recorrer em liberdade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno LEANDRO DOS SANTOS, R.G. nº 50334296/SP, às penas de 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166(cento e sessenta e seis) dias-multa, de menor valor, substituída a pena privativa de liberdade, na forma acima estabelecida, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Transitada em julgado expeça-se guia. Determino o perdimento da importância apreendida, em favor da União, visto que diretamente ligada à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06. Registre-se. Comunique-se, arquivando-se os autos a seguir. Consigne-se que o presente termo foi assinado, digitalmente, apenas pelo magistrado. Nada Mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,___ , escrevente subscrevi.

MM. JUIZ: